



RESOLUCION EXENTA N° FC-P-00277
MAT: PROCEDIMIENTO PARA LAS
ANOTACIONES DE MÉRITO, DEMÉRITO,
MEDIDA DE RECONOCIMIENTO Y
AMONESTACIÓN
SANTIAGO, 19-04-2024

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.989, Orgánica que crea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social; en el DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en lo establecido en el artículo 28 de la resolución N°2 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que determina las normas de aplicación general en materia de personas y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 15, de 28 de abril de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nombra a la persona que se indica en el cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y las demás normas aplicables.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, la resolución N° 2 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que determina las normas de aplicación general en materia de personas, en su artículo N°28 indica “Los Servicios Públicos deberán implementar un Sistema de Gestión del Desempeño Individual que incorpore las orientaciones que disponga para tales efectos la Dirección Nacional del Servicio Civil, considerando como procesos clave la planificación, dirección, evaluación y mejora o desarrollo del desempeño de las personas”.
- 2.- La necesidad de contar con un Reglamento Especial de Calificaciones del FOSIS, que permita cumplir con un sistema de gestión del desempeño individual y que constituye una oportunidad de mejora; ajustando diferentes aspectos a partir de las características, necesidades y el contexto actual del Servicio.
3. La necesidad de establecer un procedimiento de anotaciones que permita orientar a jefaturas y personas funcionarias del FOSIS respecto de la normativa que regula la aplicación de las anotaciones de mérito, demérito y medidas de reconocimiento y amonestación.
- 4.- Que, de acuerdo con el considerando anterior, el Procedimiento de anotaciones de mérito y de demérito aplica a personas funcionarias de calidad contractual de Planta y Contrata y a quienes prestan servicios a honorarios.

RESUELVO:

APRUEBESE el procedimiento **PR-GDP-6.2.2-09**, sobre anotaciones de mérito, demérito, medida de reconocimiento y amonestación, cuyo texto íntegro es el siguiente:

1.- OBJETIVO

Orientar a las jefaturas, funcionarios y prestadores de servicios a honorarios del FOSIS respecto de la normativa estatutaria que regula la aplicación de las anotaciones de mérito y demérito, y disponer de un procedimiento interno que regula la aplicación de medidas de reconocimiento y amonestación que se aplican a quienes prestan servicios a honorarios, optimizando su correcta aplicación.

2.- ALCANCE

Estas disposiciones se aplican a todos los funcionarios y a quienes prestan servicios a honorario en el FOSIS, asegurando igualdad de condiciones de personas en situación de discapacidad.



De acuerdo con la normativa, las anotaciones de mérito y de demérito aplican a las personas con calidad contractual de Planta y Contrata, y por el presente procedimiento interno las medidas de reconocimiento y medida amonestación aplican a quienes prestan servicios a honorarios.

Se excluyen de estas disposiciones a quienes prestan servicio a honorario con contrato FNDR, por Producto, Evaluadores-ex ante, alumnos en práctica, debido a que no se encuentran afectos al proceso de Calificación.

3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Reglamento general de calificaciones del personal afecto al estatuto administrativo.
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=124035>
- Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834).
<https://www.contraloria.cl/documents/451102/2933781/Estatuto+Administrativo+Interpretado+y+Concordado.pdf/901da8a2-4404-eb5e-301d-5dd1f10d3a98>

4.- ROLES Y RESPONSABLES

Rol	Responsabilidad
Cargos Directivos FOSIS: Director/a Ejecutivo/a, Fiscal, Subdirector/a, Director/a Regional y Jefaturas de Departamentos que tengan funciones directivas.	Aplicar las anotaciones de mérito, de demérito, medida de reconocimiento o amonestación.
Persona encargada de gestionar el proceso de evaluación de desempeño en el nivel central	Orientar normativamente respecto a la aplicación de las anotaciones de mérito, de demérito, medida de reconocimiento y amonestación.
Persona encargada de gestionar el proceso de evaluación de desempeño a nivel regional	Orientar normativamente respecto a la aplicación de las anotaciones de mérito, de demérito, medida de reconocimiento y amonestación en su respectiva región.
Junta Calificadora Central y Regional	Adoptar sus resoluciones teniendo en consideración las anotaciones de mérito, demérito y medidas de reconocimiento y amonestación que se dispusieron en la hoja de vida dentro del periodo calificadorio.

5.- DEFINICIONES

- **Persona funcionaria del FOSIS:** Es aquella con contrato vigente que tenga la calidad contractual de Planta o Contrata.
- **Prestadores de servicio a honorarios:** Es aquella persona con contrato vigente en calidad de honorarios.
- **Cargo Directivo FOSIS:** Director/a Ejecutivo/a, Fiscal, Subdirector/a o Director/a Regional.
- **Jefatura Directa:** Profesional con personas a cargo, responsable técnica y administrativamente de la conducción de áreas o equipos de trabajo, que debe contar con funciones directivas para aplicar las anotaciones de mérito, de demérito, medida de reconocimiento y amonestación.
- **Funciones directivas:** Son aquellas que se asignan anualmente a los cargos de Contrata para que puedan ejercer labores de jefatura en virtud de una autorización que les otorga la ley de presupuestos del año vigente.
- **Persona encargada de gestionar el proceso de evaluación de desempeño:** En el nivel central es el profesional del Departamento de Desarrollo Organizacional. A nivel regional es quien se desempeña como Encargado/a de Personas.
- **Hoja de Vida:** Es el registro físico o electrónico cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que le afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como; cursos de capacitación, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones o sumarias administrativas. Podrá contemplar



también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate.

- **Anotaciones de Mérito:** De acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la ley 18.834, “Son anotaciones de mérito aquéllas destinadas a dejar constancia de cualquier acción del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario destacado”.
- **Anotación de Demérito:** De acuerdo con lo señalado en el artículo 43 de la ley 18.834, “Son anotaciones de demérito aquéllas destinadas a dejar constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable”.
- **Medida de Reconocimiento.** Son aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción de quien presta servicios a honorarios que implique una conducta o desempeño destacado.
- **Medida de Amonestación:** Son aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción u omisión de quien presta servicios a honorarios que implique una conducta o desempeño reprochable.
- **Junta Calificadora:** Órgano colegiado que tiene por función calificar a los trabajadores/as del FOSIS, cuyos integrantes se definen de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Administrativo y Reglamento FOSIS. Existe una Junta Calificadora en el Nivel Central y Juntas Calificadoras en cada Dirección Regional.

6.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El Proceso Anual de Calificaciones tiene por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada persona, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para la promoción, los estímulos y la eliminación del servicio.

Un elemento básico con el que cuenta la Junta Calificadora para desarrollar su función son las Hojas de Vida de cada una de las personas funcionarias.

7.- CONSIDERACIONES GENERALES

- Las anotaciones o medidas se relacionan con la ocurrencia de hechos destacables ya sea positiva o negativamente, respecto del cumplimiento de las labores que cada persona desarrolla y deben obedecer a situaciones excepcionales.
- Deben ser dispuestas formalmente (por escrito) por la jefatura directa, quien notificará de la ocurrencia de esta situación a la persona funcionaria merecedora de la anotación o medida y, enviará dicho antecedente al Departamento de Desarrollo Organizacional en el nivel central o a quien se desempeñe como Encargado/a de Personas en regiones, quien se encargará registrar dicha anotación en la Hoja de Vida.
- Las anotaciones o medidas NO pueden ser efectuadas por quienes estén a cargo de Unidades con calidad jurídica Contrata sin funciones directivas u Honorarios. Se exceptúan personas a Contrata que desempeñan cargos de Jefaturas a quienes se les haya asignado o delegado funciones directivas, mediante resolución fundada del FOSIS, en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto vigente.
- En caso de tratarse de una anotación de demérito, la persona funcionaria afectada podrá solicitar a su jefatura directa dejar sin efecto dicha anotación o en su defecto, dejar constancia de las atenuantes que en su opinión existan.
- Si se trata de actuaciones meritorias que no hubieran sido reconocidas como tal por la jefatura directa, la persona funcionaria tendrá la opción de solicitar a su jefatura que efectúe la anotación o medida correspondiente. Si es que se rechaza esta solicitud, deberá dejar constancia por escrito y de igual forma remitir los antecedentes correspondientes al Departamento de Desarrollo Organizacional en el nivel central o Encargado/a de Personas en regiones.
- Para todo efecto, las anotaciones serán registradas, siempre y cuando se cumplan con los procedimientos y requisitos que señala la normativa vigente.
- La persona que esté a cargo de coordinar este proceso en el nivel central o en la Dirección Regional, según corresponda, notificará a través de una carta certificada, a su domicilio a quienes por cualquier motivo (vacaciones, licencias médicas) se encuentren fuera de la institución por un período prolongado de tiempo.

8.- ANOTACIONES DE MÉRITO / MEDIDA DE RECONOCIMIENTO



Las anotaciones de mérito o medidas de reconocimiento realizadas a una persona durante el respectivo período de calificaciones constituirán un antecedente para la calificación que efectúa la Junta Calificadora respectiva. Entre las anotaciones de mérito o medidas de reconocimiento figurarán aspectos tales como:

- Adquisición de algún título u otra calidad especial relacionada con el servicio, cuando éstos no sean requisitos específicos en su cargo.
- Aprobación de cursos de capacitación que se relacionen con las funciones del servicio.
- Desempeño de labor por períodos más prolongados que el de la jornada normal.
- Realización de cometidos que excedan de su trabajo habitual.
- Ejecución de tareas propias de otros funcionarios cuando esto sea indispensable.
- Destacarse en forma permanente y excepcional por la calidad de los trabajos. La proposición de innovaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la unidad o de la institución.

9.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UNA ANOTACIÓN DE MÉRITO O MEDIDA DE RECONOCIMIENTO

- La jefatura directa debe notificar por escrito a la persona funcionaria acerca del contenido y circunstancia de la conducta que da origen a la anotación, dentro del plazo de tres (3) días de ocurrida o desde que este tuvo noticias de ello.
- La persona funcionaria podrá solicitar a su jefatura directa que se efectúen las anotaciones de mérito o medida de reconocimiento que a su juicio sean procedentes. En tal situación, la jefatura directa podrá rechazar dicha petición, debiendo comunicarlo por escrito, en el plazo de cinco (5) días, al Departamento de Desarrollo Organizacional en el nivel central o a quien se desempeñe como Encargado/a de Personas en regiones, acompañando los fundamentos de su rechazo. En caso contrario se entenderá aceptada la solicitud.
- Si la jefatura directa rechaza las solicitudes de la persona funcionaria, deberá dejar constancia de los fundamentos de su rechazo, agregando a la Hoja de Vida tales solicitudes.
- La comunicación de rechazo deberá ir con copia a la respectiva Asociación de Funcionarios y Funcionarias o al Sindicato de Honorarios, cuando la persona funcionaria lo solicite expresamente.
- La anotación de mérito o medida de reconocimiento será registrada en la Hoja de Vida de la persona para conocimiento y consideración de la respectiva Junta Calificadora.

10.- ANOTACIONES DE DEMÉRITO / MEDIDA DE AMONESTACIÓN

Las anotaciones de demérito y medidas de amonestación son aquellas destinadas a dejar constancia de cualquier acción u omisión de una persona funcionaria, que implique una conducta o desempeño reprochable, asociadas al incumplimiento manifiesto de obligaciones, que no requieran de investigación o sumario administrativo. Produce sus efectos en la calificación, en relación con el proceso que tiene por objeto evaluar el desempeño. Entre las anotaciones de demérito o medidas de amonestación figurarán aspectos tales como:

- Incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias. Infracciones a las instrucciones y órdenes del Servicio.
- El no acatamiento de prohibiciones contempladas en la Ley N° 18.834.
- Atrasos en la entrega de trabajos.
- La jefatura puede disponer la anotación de otros comportamientos que signifiquen una conducta reprochable, en los términos del Artículo 119 del Estatuto Administrativo.

11.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UNA ANOTACIÓN DE DEMÉRITO O MEDIDA DE AMONESTACIÓN

- La jefatura directa debe notificar por escrito a la persona funcionaria acerca del contenido y circunstancia de la conducta que da origen a la anotación de demérito o medida de amonestación, dentro del plazo de tres (3) días de ocurrida o desde que tuvo noticias de ella. Puede adjuntar documentación de respaldo.
- La persona funcionaria, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la correspondiente notificación, podrá solicitar a la jefatura que se deje sin efecto la anotación de demérito o medida de



amonestación que se deje constancia de las circunstancias atenuantes que concurran en cada caso. Puede adjuntar documentación de respaldo.

- En caso de que la persona funcionaria hubiera presentado reclamo formal, la jefatura directa tiene obligación de pronunciarse sobre tal.
- En el evento que la jefatura directa rechace la solicitud de dejar sin efecto la anotación de demérito o medida de amonestación, deberá comunicarlo por escrito en el plazo de cinco días (5), al Departamento de Desarrollo Organizacional en el nivel central o a quien se desempeñe como Encargado/a de Personas en regiones, acompañando los fundamentos de su rechazo.
- La comunicación de rechazo deberá ir con copia a la respectiva Asociación de Funcionarios y Funcionarias o al Sindicato de Honorarios, cuando la persona funcionaria lo solicite expresamente.
- La anotación que realice la jefatura directa debe emitirse dentro de los cinco (5) días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados. Será registrada en la Hoja de Vida de la persona para conocimiento y consideración de la Junta Calificadora respectiva.
- En caso de anotaciones de demérito y medidas de amonestación originadas producto de la sanción de censura como resultado de un proceso de investigación sumaria, sumario administrativo o investigación interna, las anotaciones deberán ser firmadas por la Dirección Regional o la Subdirección correspondiente según la dependencia de la persona sancionada.
- Las anotaciones de demérito y medidas de amonestación que se hayan aplicado dentro del período anual de calificaciones (1 de agosto del año -t al 31 de julio del año t), al igual que las solicitudes destinadas a que éstas se dejen sin efecto, deberán ser consideradas por la Junta Calificadora para adoptar sus resoluciones ya que forman parte del procedimiento de evaluación anual del desempeño (artículo 43°, 44° y 45° de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo). Las apelaciones se deberán presentar a la Junta Calificadora correspondiente, antes de la revisión del estamento.
- Corresponderá interponer reclamos por anotaciones de demérito ante Contraloría General sólo una vez practicada la notificación del fallo de la apelación de la calificación respectiva. En los casos de quienes prestan servicio a Honorarios, esta medida solo aplica ante la Junta Calificadora, no pudiendo interponer reclamos ante Contraloría General.
- Las personas sólo pueden impugnar ante la Contraloría General de la República las anotaciones de demérito dispuestas en su contra, una vez notificados de la resolución de la apelación de la calificación respectiva, aplicándose el plazo de diez (10) días establecido en el artículo 160 de la ley 18.834, toda vez que dichas anotaciones y las solicitudes de que éstas sean objeto forman parte integrante del procedimiento de evaluación anual del desempeño. Dictámenes N° 13.382, 21.469, 24.047, 74.188 de 2010, y 81.442 de 2011 de la Contraloría General de la República.

12.- JURISPRUDENCIA RELACIONADA

- Solicitud de anotaciones: Si bien el Artículo 44° del Estatuto Administrativo dispone que las anotaciones de mérito o de demérito deben ser practicadas por la Unidad encargada de Personal a petición escrita del jefe directo, esta última circunstancia no significa que necesariamente deban obedecer al conocimiento directo de los hechos por parte del jefe directo, pues lo cierto es que nada obsta a que esta jefatura disponga esas anotaciones a petición de otra autoridad, sobre la base del conocimiento directo que ésta tenga de los antecedentes que justifican la anotación de mérito o demérito. Dictamen N° 18.829 de 1998, de la Contraloría General de la República.
- De acuerdo con lo establecido en el Artículo 44° del Estatuto Administrativo, el funcionario puede solicitar se efectúen las anotaciones de mérito que estime procedentes, entre éstas por haber cursado estudios, no obstante, la jefatura directa no está obligada a dar lugar a éstas, debiendo en tales circunstancias comunicar tal resolución a la unidad de personal correspondiente, en el plazo de cinco días, acompañando los fundamentos de su decisión. Dictámenes N° 5.635, 7.289 y 11.711 de 2011, de la Contraloría General de la República.
- De acuerdo con los artículos 41° al 44° del Estatuto Administrativo, el jefe directo está facultado para disponer por escrito las anotaciones de mérito o de demérito que corresponda practicar. Por su parte, el art. 9° del Decreto N° 1.825 de 1998, Reglamento de Calificaciones, regula los plazos en que el jefe directo debe notificar al empleado el contenido y circunstancias de la anotación.
- Como los plazos que la ley fija a la Administración del Estado no revisten el carácter de fatales, según ha concluido reiterada jurisprudencia administrativa, el hecho de que la jefatura directa no cumpla con la diligencia de notificación dentro de los tres días, no invalida la anotación de demérito, pero para que tenga valor y sea considerada en la calificación del funcionario debe ser practicada dentro del período calificadorio y en condiciones de que el afectado pueda ejercer los recursos que le confiere el

reglamento. De no ser así, quedaría en indefensión. Dictámenes N° 14.816 de 1999, 29.696 de 2008, 36.243 de 2009, 74.188 de 2010, y 36.619 de 2011, de la Contraloría General de la República.

13.- CONTROL DE REGISTROS

Identificación del registro	Almacenamiento	Protección	Recuperación	Tiempo retención y disposición
Hoja de vida	Hoja de vida de la persona (de acuerdo con el sistema informático vigente)	Password de acceso	Departamento de Gestión de Personal o Encargado de Personas regional	Permanente durante la Vida laboral de la persona funcionaria.
Acta de Constitución Junta Calificadora	Almacenamiento en carpeta digital en CEDOC	Password de acceso	Persona encargada de gestionar el proceso de evaluación de desempeño en el nivel central o regional según corresponda	Un año, después eliminar.
Calificaciones	Hoja de vida de la persona (de acuerdo con el sistema informático vigente)	Password de acceso	Persona encargada de gestionar el proceso de evaluación de desempeño en el nivel central o regional según corresponda	Permanente durante la Vida laboral de la persona funcionaria.

8.- ANEXOS

Anexo 1: Formulario de Anotación de mérito.

Anexo 2: Formulario de Anotación de demérito

Anexo 3: Formulario de Medida de amonestación

Anexo 4: Formulario de Medida de reconocimiento

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

NICOLAS NAVARRETE HERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL



PMD/FMZ/FCR
ANEXOS: SI CORRESPONDE
DISTRIBUCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS